

Mandatsnotiz Registerlage — Rabenhof Sensorik GmbH (HRB 246810 B, AG Charlottenburg)

Auftrag

Die Rabenhof Sensorik GmbH soll vor dem Closing der Serie-B-Finanzierung (Investorin: Spreewald Growth I GmbH) eine **Barkapitalerhöhung von 25.000 EUR auf 46.250 EUR** eintragen lassen; zugleich soll **Dr. Adelheid Mertens** als weitere Geschäftsführerin mit Einzelvertretungsbefugnis und Befreiung von § 181 BGB eingetragen werden. Das Registergericht Charlottenburg hat mit **Zwischenverfügung vom 28.05.2026** (Rechtspflegerin Kaltenborn) vier Punkte beanstandet und Frist zur Stellungnahme von zwei Wochen gesetzt — **Fristablauf 11.06.2026** (Aktenstück 02; Fristen in Aktenstück 07).

Kernkonflikt: zwei Gesellschafterlisten

Es kursieren zwei Listen (Aktenstücke 03/04):

- **Version A** (eingereicht mit der Anmeldung): Prozentwerte auf eine Nachkommastelle gerundet — Summe rechnerisch 100,1 %. Genau das rügt das Gericht (Punkt 1 der Zwischenverfügung) unter Hinweis auf § 40 GmbHG i.V.m. der Gesellschafterlistenverordnung (GesLV): Prozentangaben müssen je Geschäftsanteil angegeben sein; Rundung darf keine Summenabweichung erzeugen (§ 4 GesLV erlaubt Rundung auf eine Dezimalstelle, aber kaufmännisch korrekt und konsistent).
- **Version B** (von der Notarin nachgefertigt, 22.05.2026): vier Nachkommastellen, Summe exakt 100 %. Die Notarin hält B für maßgeblich.
- **Störfeuer Borchert Venture KG** (Altgesellschafterin, 21,08 %): beruft sich auf eine **ältere Liste** und behauptet, der beim Handelsregister ihrer Komplementär-GmbH eingetragene **Insolvenzeröffnungsvermerk sei "falsch gedeutet"** worden — tatsächlich sei nur über das Vermögen einer Schwestergesellschaft eröffnet. Punkt 3 der Zwischenverfügung verlangt lückenlose Vertretungsnachweise der KG (HR-Auszüge Komplementärin, ggf. Bestätigung des Insolvenzgerichts). **Risiko:** Ist die Komplementärin tatsächlich in Insolvenz, war die Stimmabgabe der KG in der Kapitalerhöhungs-Versammlung vom 19.05.2026 schwebend unwirksam vertreten (§ 80 InsO — Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis beim Verwalter); der Erhebungsbeschluss (einstimmig gefasst) wäre dennoch wirksam, wenn die Stimmen der KG nicht beschlussnotwendig waren — bei 78,9 % Restquote der übrigen: Beschlussfähigkeit und Dreiviertelmehrheit (§ 53 Abs. 2 GmbHG) auch ohne KG erreicht. **Gleichwohl sauber nachweisen, nicht argumentieren.**

Die vier Beanstandungen und unsere Antwortlinie

Nr.	Rüge	Antwort
1	Liste: Rundung/Summe	Liste Version B (vier Dezimalstellen) als maßgebliche Liste durch die Notarin einreichen lassen (§ 40 Abs. 2 GmbHG — Notarliste nach Mitwirkung an der Veränderung)

Nr.	Rüge	Antwort
2	GF-Versicherung ohne Bezug auf Bestellung v. 19.05.2026	Ergänzte Versicherung nach § 39 Abs. 3 GmbHG mit ausdrücklichem Bestellungsbezug und Belehrungsvermerk (§ 53 Abs. 2 BZRG, § 6 Abs. 2 GmbHG) nachreichen
3	Vertretungsnachweise Borchert KG	Aktuelle HR-Auszüge + Negativbestätigung des Insolvenzgerichts zur Komplementärin; hilfsweise Darlegung der Beschlussfassung ohne KG-Stimmen
4	Firmenzusatz "Sensorik" vs. Unternehmensgegenstand Finanzierungsvermittlung	Klarstellung: Vermittlung nur konzernintern/anlassbezogen, keine erlaubnispflichtige Tätigkeit nach § 34c GewO bzw. KWG; vorsorglich Gegenstandsklarstellung im Anmeldetext

Zeitdruck

Spreewald Growth knüpft das Closing an die Eintragung **bis KW 24** (Aktenstück 05). Strategie: Nachreichung gebündelt bis 06.06.2026 (drei Werkstage Puffer vor Fristablauf), höfliche Sachstandsanfrage der Notarin am 10.06., keine telefonische Eskalation durch die Mandantin (Wunsch der CFO respektieren).

Sofortmaßnahmen

1. Notarin: Liste B einreichen + ergänzte GF-Versicherung beurkundungsfest formulieren (Entwurf Aktenstück 06).
2. Borchert KG: HR-Auszüge ziehen (heute), Anfrage Insolvenzgericht der Komplementärin (Eilvermerk).
3. CP-Liste des Serie-B-Vertrags prüfen: Ersatzweise Closing-Struktur "Signing fest, Closing aufschiebend bedingt auf Eintragung" mit Long-Stop 30.06.2026 vorschlagen — nimmt Druck aus KW 24.

Schreiben Registergericht

Amtsgericht Charlottenburg - Registergericht HRB 246810 B

In der Registersache Rabenhof Sensorik GmbH wird um Stellungnahme binnen zwei Wochen gebeten.

1. Die Anmeldung der Kapitalerhöhung verweist auf eine Gesellschafterliste, die prozentuale Beteiligungen nur auf eine Nachkommastelle ausweist.
2. Die Versicherung der neu bestellten Geschäftsführerin enthält keinen ausdrücklichen Bezug auf die Bestellung vom 19.05.2026.
3. Die zur Borchert Venture KG vorgelegten Vertretungsnachweise sind unvollständig.
4. Die Firma enthält weiterhin den Zusatz „Sensorik“, obwohl der Unternehmensgegenstand auch Finanzierungsvermittlung nennt. Es wird um Erläuterung gebeten, ob erlaubnispflichtige Tätigkeiten ausgeübt werden.

Rechtspflegerin R. Kaltenborn

Gesellschafterliste Version A

Gesellschafter	Nennbetrag	Prozent	Veränderung
Kunigunde Raben	16.500 EUR	35,7 %	Bestand
Meinhard Falkenberg	8.500 EUR	18,4 %	Bestand
Borchert Venture KG	9.750 EUR	21,1 %	Bestand, Vertretung unklar
Spreewald Growth I GmbH	11.500 EUR	24,9 %	Übernahme neuer Geschäftsanteile

Die Prozentwerte summieren wegen Rundung rechnerisch auf 100,1 %.

Gesellschafterliste Version B

Gesellschafter	Nennbetrag	Prozent	Veränderung
Kunigunde Raben	16.500 EUR	35,6757 %	Bestand
Meinhard Falkenberg	8.500 EUR	18,3784 %	Bestand
Borchert Venture KG	9.750 EUR	21,0811 %	Bestand
Spreewald Growth I GmbH	11.500 EUR	24,8649 %	Kapitalerhöhung vom 19.05.2026

Notiz Closing-Call — 02.06.2026, 16:30-17:15 Uhr

Teilnehmer: RA Dr. Westarp, RAin Fendrich (Kanzlei); Notarin Hollenbrink; CFO Brandstätter (Rabenhof); Frau Dr. Salomon, Hr. Yilmaz (Spreewald Growth).

Verlauf und Positionen

Spreewald Growth (Dr. Salomon): Will bis **Freitag, 06.06., 12:00 Uhr** eine belastbare Aussage, ob die Eintragung bis KW 24 realistisch ist. Hintergrund offen ausgesprochen: Der Fonds hat ein zweites Closing-Fenster erst wieder Ende Juli; das IC-Mandat für die Bewertung läuft am 30.06. aus ("danach neue Gremienrunde, das will niemand"). Bei Unsicherheit verlangt sie alternativ eine Closing-Struktur, die nicht an der Eintragung hängt.

Notarin Hollenbrink: Hält alle vier Beanstandungen für behebbar; Liste Version B sei "in zwei Tagen draußen", die ergänzte Geschäftsführer-Versicherung ebenso. Einziger Unsicherheitsfaktor sei die Negativbestätigung des Insolvenzgerichts zur Borchert-Komplementärin — "auf deren Geschäftsstelle habe ich keinen Einfluss". Erfahrungswert AG Charlottenburg nach vollständiger Nachreichung: 5-10 Arbeitstage bis Eintragung, bei Rückfragen länger.

CFO Brandstätter: Möchte das Registergericht **nicht** telefonisch drängen — "keinen Ärger mit der Rechtspflegerin", die Gesellschaft brauche das Gericht auch künftig (weitere Runde 2027 absehbar). Bittet darum, jede Kommunikation über die Notarin laufen zu lassen.

Dr. Westarp: Schlägt nüchterne **Nachreichung mit Beanstandungs-Matrix** vor (jede Rüge, jede Antwort, jede Anlage tabellarisch — Entwurf Aktenstück 06, Prüfmatrix Aktenstück 10): "Rechtspfleger wollen abhaken können." Eskalation nur als ultima ratio und dann förmlich (Sachstandsanfrage, danach ggf. Erinnerung/Beschwerde nach § 11 RPflG i.V.m. §§ 58 ff. FamFG — derzeit fernliegend).

Beschlossene Punkte

1. **Nachreichung komplett bis Mittwoch 04.06.** über die Notarin (Liste B, ergänzte Versicherung, HR-Auszüge Borchert; Insolvenzgerichts-Bestätigung folgt nach, wird im Anschreiben angekündigt).
2. **Plan B fürs Closing** (Westarp bis Donnerstag an Salomon): Signing wie geplant; Closing aufschiebend bedingt auf Eintragung der Kapitalerhöhung; Long-Stop 30.06.2026; Einzahlung auf Notaranderkonto bereits beim Signing — damit ist das IC-Zeitfenster gesichert, auch wenn das Register KW 25 braucht.
3. **Kommunikationsregel:** Kontakt zum Registergericht ausschließlich Notarin; Sachstandsanfrage frühestens 10.06.; keine Anrufe durch Gesellschaft oder Investorin.
4. **Reporting:** Fendrich hält Fristenblatt (Aktenstück 07) täglich aktuell; Statusmail an alle Call-Teilnehmer jeweils 17:00 Uhr.

Offene Risiken (offen angesprochen)

- Sollte das Insolvenzgericht bestätigen, dass die **Komplementärin selbst** in Insolvenz ist: Vertretungskette der Borchert-Stimmen bricht; dann Nachweis führen, dass der Erhöhungsbeschluss auch ohne diese Stimmen die Dreiviertelmehrheit (§ 53 Abs. 2 GmbHG) trägt — Westarp bereitet den Hilfsvortrag vorsorglich vor.
- Punkt 4 der Zwischenverfügung (Firmenzusatz/erlaubnispflichtige Tätigkeit) birgt das einzige inhaltliche Eskalationsrisiko; falls die Rechtspflegerin auf einer Gegenstandsänderung besteht, wäre ein neuer Beschluss nötig (Beurkundung + erneute Anmeldung = +2 Wochen). Vorsorglich legt die Notarin der

Nachreichung eine Geschäftsführer-Erklärung bei, dass keine Tätigkeiten nach § 34c GewO/KWG ausgeübt werden.

Datei: 08-email-notarin-an-kanzlei.eml

Von	notariat.hollenbrink@example.test
An	westarp@example.test
Datum	Tue, 02 Jun 2026 09:14:00 +0200
Betreff	Rabenhof HRB 246810 B - Beanstandung und Liste

Lieber Herr Westarp,

bitte schauen Sie sich die Beanstandung an. Ich kann die Prozentwerte sofort neu ausweisen. Schwieriger ist die Borchert Venture KG, weil deren Registerauszug von letzter Woche die neue Komplementärin noch nicht zeigt.

Beste Grüße
Hollenbrink

Tabellenblatt: Fristen

Punkt	Datum	Verantwortlich	Status
Beanstandungsfrist	11.06.2026	Westarp	offen
Nachreichung Notarin	06.06.2026	Hollenbrink	in Arbeit
Closing Long Stop	20.06.2026	CFO	kritisch

Tabellenblatt: Registerdaten

Register	HRB 246810 B
Gericht	AG Charlottenburg
Eintragung Ziel	Kapitalerhöhung + GF
Risiko	Liste/Vertretung/Firma

Entwurf Nachreichung an das Registergericht

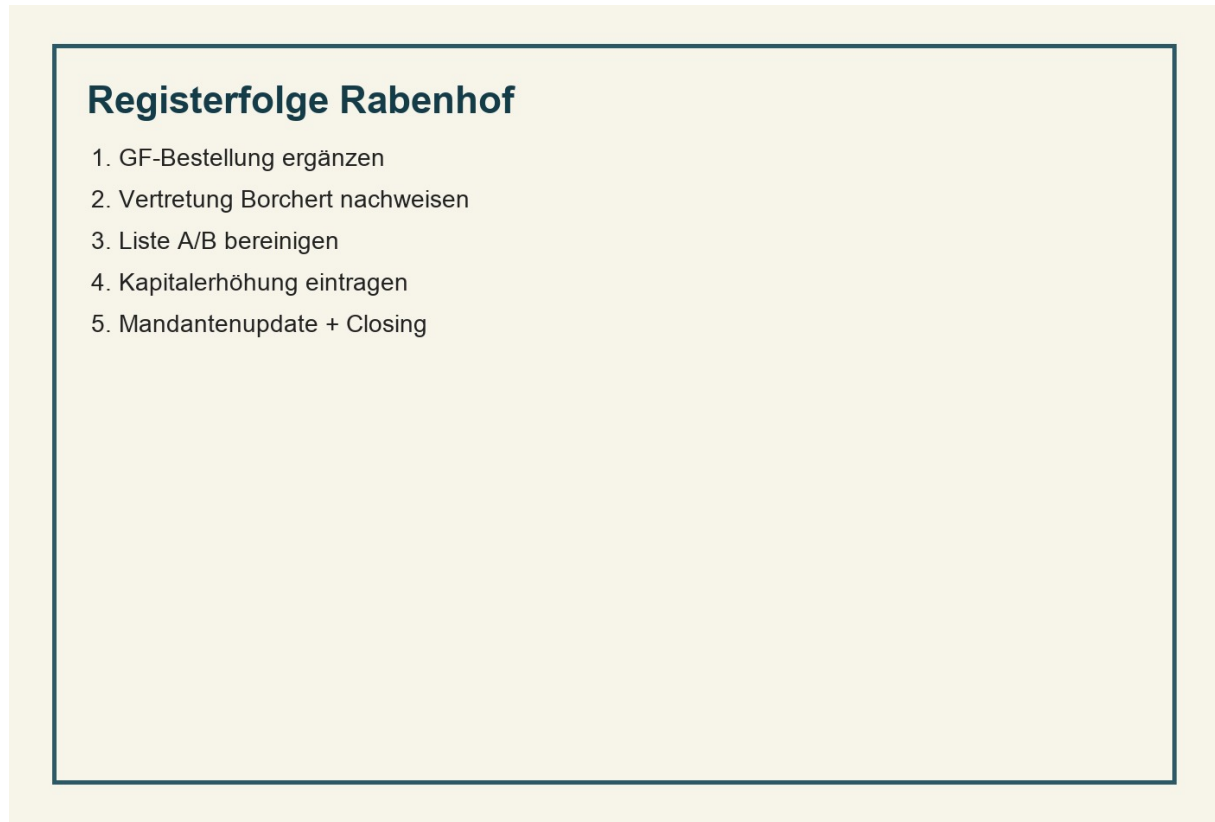
Betreff

Rabenhof Sensorik GmbH, HRB 246810 B - Nachreichung zur Anmeldung vom 22.05.2026

Wir reichen eine bereinigte Gesellschafterliste mit Prozentangaben auf vier Nachkommastellen, die ergänzte Versicherung der Geschäftsführerin und den aktuellen Registerauszug der Borchert Verwaltungs GmbH nach.

Die Gesellschaft betreibt keine erlaubnispflichtige Finanzierungsvermittlung. Der Unternehmensgegenstand wird in der nächsten Satzungsneufassung sprachlich bereinigt; derzeit ist die Tätigkeit auf technische Sensorikprodukte und begleitende Projektfinanzierungsberatung ohne Vermittlung fremder Finanzinstrumente beschränkt.

Datei: 09-whiteboard-registerfolge.jpg



Bilddatei: 09-whiteboard-registerfolge.jpg

Datei

PDF-Anhang: 10-registervollzug-pruefmatrix.pdf

Registervollzug Prüfmatrix

Vollzugslage

Die Beanstandung ist überwiegend formell behebbar. Das Risiko liegt in der Vertretung der Borchert Venture KG und der Rundungs-/Listenlogik.

Hindernis	Behebbar	Aktion
Prozentwerte Liste	ja	Liste neu einreichen
GF-Versicherung	ja	ergänzte Erklärung
Borchert Vertretung	unklar	aktueller Registerauszug + ggf. eidesstattliche Ergänzung
Unternehmensgegenstand	ja/streitig	Erlaubnisabgrenzung erläutern